**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2016.05.21 № 01/1078

танай_____-ны № _____-т

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА, ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ М.БАЯРАА ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Танаас ирүүлсэн Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн төсөлд санал авах тухай албан бичигтэй танилцаад дараах саналыг хүргүүлж байна.

Нэг. Хуулийн төсөлд тусгах зарчмын шинжтэй санал:

1. Уг хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж байгаа боловч олон улсын нийтлэг зарчим, Монгол Улсын Үндсэн хууль, хүний эрхийн олон улсын гэрээ конвенцод заасан хүний үндсэн эрхийг хангах, хамгаалахтай холбогдох шаардлагуудыг хуулийн төсөлд тусгах нь зүйтэй байна. Тухайлбал, НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд комиссарын газраас гаргасан “Хүний эрхийн хот бий болгох удирдамжийн хүрээ” (Guidance framework for creating a Human Rights City) баримт бичигт олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээг хот төлөвлөлт, орон нутгийн засаглалд нэвтрүүлэхэд баримтлах удирдамжийг санал болгосон. Энэ нь хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг интеграцчилах үндсэн арга хэмжээ нь хууль тогтоомж, бодлого, төсөв, хөтөлбөрийг олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээ, зарчимд нийцүүлэн боловсруулж хэрэгжүүлэх, хүний эрхэд суурилсан хот байгуулах талаар албан ёсны үүрэг, амлалт хүлээх, олон нийтийн оролцоонд тулгуурлан хүртээмжтэй, ил тод шийдвэр гаргах, түүнчлэн хяналт-шинжилгээ болон хариуцлагын үр нөлөөтэй механизм бүрдүүлэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, хүний эрхэд суурилсан хот төлөвлөлтийн бүхий л үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн бодитой оролцоог хангаж, тэдгээрийн ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан, хүүхдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах цогц үр дүнтэй механизмыг бүрдүүлэх, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийн иж бүрэн үнэлгээ хийж үүсэж болох эрсдэл хохирлыг бууруулах олон хувилбарт арга, стратеги боловсруулах, үнэн зөв мэдээллийг шуурхай, тасралтгүй хүргэж, бодитоор зөвлөлдөх, мөн хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, баталгаатай эдлүүлэх үзэл санаанд тулгуурлах юм. Иймд “Хүний эрхэд ээлтэй хот” олон улсын санаачилгад нэгдэх, хот төлөвлөлтийн төсөл, хөтөлбөрүүдэд хүний эрхийн болон нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх, хэрэгжилтэд хүний эрхийн шалгуур үзүүлэлтийг мөрдүүлэх зохицуулалтыг тусгах шаардлагатай байна.

2. Хуулийн төсөлд Засгийн газар, Хот байгуулалт, орон сууцжуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хот, суурин газрыг дахин төлөвлөх, хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор дүрэм, журам, аргачлал, үлгэрчилсэн загвар батлах, хэрэгжүүлэхээр заасан байна.

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 27^1 дүгээр зүйл (Хуулийн төсөлд захиргааны хэм хэмжээний акт батлах эрх олгосон зохицуулалт тусгахад тавих шаардлага)-ийн 27^1.1.6-д “хуулиар тогтоосон иргэн, хуулийн этгээдийн эрх зүйн байдлыг дордуулаагүй байх”, 27^1.2.1-

1500201022

д “Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хуулиар тогтоосноос гадуур хязгаарлах, хариуцлага оногдуулах”, 27^1.2.2-т “Монгол Улсын Үндсэн хуульд гагцхүү хуулиар тогтоохоор заасан харилцаа” гэж тус тус заасан байна. Иймд хуулийн төсөлд журмаар зохицуулахаар тусгасан харилцааг дээрх хууль тогтоомжид нийцүүлэн, хуулийн төсөлд тусгах байдлаар зохицуулах нь зүйтэй байна.

Харин дээрх хязгаарлалтад хамаарахгүй, журмаар зайлшгүй зохицуулах шаардлагатай харилцааг зохицуулсан захиргааны хэм хэмжээний актыг батлахдаа Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 27^1 дүгээр зүйлд заасан тавих шаардлагуудыг хангасан журмын дагуу боловсруулах болохыг анхаарвал зохино.

3. “Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээ” судалгааны тайланд “Үнэлгээний хорооноос төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулахдаа хуульд заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг хянан үзэхгүй Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 46 дугаар тушаалаар батлагдсан “Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журам”-ыг баримтлан газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эзэмшигчдийн 80-аас доошгүй хувийн зөвшөөрөл аваагүй төслийг сонгон шалгаруулж байгаа нь олон нийтийн оролцоог хангах зарчимтай зөрчилдөж байгаа, мөн Засаг даргын байгуулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүний дийлэнх олонх нь төрийн албан хаагчид байх нь ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх, нөгөө талаар иргэдийн санал үр дүнгүй, Үнэлгээний хорооны шийдвэрт бодитоор нөлөөлөхгүй, хэлбэр төдий оролцох нөхцөлийг бий болгож байна.” гэж дүгнээд Засаг дарга Үнэлгээний хороо байгуулахдаа олон нийтийн оролцоог Үнэлгээний хорооны шийдвэрт нөлөөлөхүйц байдлаар хангах зохицуулалтыг хуульчлах саналыг гаргажээ.

Уг саналын дагуу Засаг дарга Үнэлгээний хороог байгуулах болон төслийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа нөлөөлөлд өртөх иргэд, олон нийтийн төлөөллийн оролцоог зөвхөн мэдээлэл өгсөн гэх нэр төдий хэлбэрээр хязгаарлах бус, харин тэдний санал, байр суурь, ашиг сонирхлыг шийдвэр гаргах ажиллагаанд бодитоор тусгах, тайлбар өгөх, үүний зэрэгцээ хорооны бүрэлдэхүүнд нөлөөлөлд өртөгч иргэдийн төлөөллийг тэнцвэртэйгээр хангах, иргэд төлөөллөө өөрсдөө сонгох боломжийг бүрдүүлэх зохицуулалтыг тусгах, мөн Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтыг хуулиар нарийвчлан зохицуулах шаардлагатай байна. Энэ нь төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах процессыг ил тод, шударга явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх бөгөөд нөгөө талаас хүний эрх, эрх чөлөөг хуулиас гадуур хязгаарлахгүй байх Үндсэн хуулийн зарчимд нийцнэ.

4. Хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.7-д “төрийн байгууллага шийдвэр гаргахдаа тухайн нэгжид оршин суугаа иргэдийн саналыг харгалзан үзэх” зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримтлахаар тусгажээ. Үйл ажиллагааны зарчим нь тухайн хуулийг хэрэгжүүлэх, тайлбарлах, мөрдөх явцад баримтлах суурь үзэл баримтлал, чиг баримжааг илэрхийлдэг хэдий ч аливаа төрийн байгууллага, албан тушаалтан хотын дахин төлөвлөлтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөх олговор олгох, дахин суурьшуулах талаар иргэдийн эрхтэй холбоотой тэднээс гаргаж буй саналыг тусгах байдлаар шийдвэрлэх зохицуулалтыг тусгах зайлшгүй шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл тухайн нэгжид оршин суугаа иргэдийн саналыг харгалзан үзэх бус харин тэдний саналд үндэслэх байдлаар шийдвэр гаргах зарчмыг төсөлд тусгах нь зүйтэй байна.

Хуулийн төслийн 12 дугаар зүйлд иргэдийн оролцоог хангах талаар зохицуулсан хэдий ч хот, суурин газрын дахин төлөвлөлт, орон сууцжуулах төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бүхий л үе шат, үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог бодитой, үр нөлөөтэй хангах эрх зүйн болон процессын зохицуулалтыг илүү нарийвчлан тусгах шаардлагатай байна. Тухайлбал, олон нийтийн хэлэлцүүлгийг тогтмол, үр дүнтэй зохион байгуулах, уг хэлэлцүүлгийн ач холбогдол, утга агуулгыг хангах хүрээнд иргэдийн мэдлэг, ойлголтыг

нэмэгдүүлэх сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй уялдуулан үе шаттай хэрэгжүүлэх, түүнчлэн олон нийтийн санал, зөвлөмжийг төсөл, хөтөлбөрийн боловсруулалт болон шийдвэр гаргах ажиллагаанд тусгах, зөвлөлдөх, тэдгээрийг хэрхэн тусгасан талаар эргэн мэдээлэх тогтолцоог бүрдүүлэх нь зүйтэй. Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх, хот байгуулалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээнд иргэдийн 60 хувь мэдээлэл хангалттай авч чаддаггүй, зөвхөн нэрийг сонссон, агуулгын талаар мэдээлэлгүй гэж дурддаг, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хамгийн тулгамдсан асуудлын нэг гэж үздэг, барилга хоорондын зай стандарт хангахгүй байгаа, үзэгдэх орчин, орц гарц, зам талбайг хаасан, хүүхдийн тоглоомын талбай, нийтийн эзэмшлийн талбайг байхгүй болгосон асуудлаар хамгийн түгээмэл гомдлыг иргэдээс гаргадаг.

Иймд хот төлөвлөлт болон дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бэлтгэл, хэрэгжүүлэх, дуусгах бүхий л үе шатанд иргэдийн бодит оролцоог хангах, хяналт тавихад чиглэсэн оролцооны журмыг тодорхойлж, ирцийн шаардлага, мэдээлэл хүргэх хэлбэр, суваг, хугацаа, түүнчлэн оролцогч талуудын гомдол хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хуулийн төслийн 12 дугаар зүйлд нарийвчлан зохицуулах нь иргэдэд тулгамдсан дээрх асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал нөлөөтэй.

Мөн нөлөөлөлд өртөж буй иргэдэд төсөл хэрэгжүүлэгчтэй гэрээ байгуулахаас татгалзах эрх, түүнээс үүдэн гарах эрх зүйн үр дагавар, түүнчлэн төсөлд оролцох, зөвлөлдөх, шүүхээр эрхээ хамгаалуулах, хууль зүйн болон эрх зүйн туслалцаа авах зэрэг эрхээ хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ойлгомжтой, хүртээмжтэй, бүрэн мэдээлэл өгөх зохицуулалтыг хуульд тодорхой тусгах шаардлагатай байна.

Иргэдийн санал авах цахим платформыг тогтмол ажиллагаатай байлгахаас гадна цахим үйлчилгээ ашиглах боломж хязгаарлагдсан иргэдийн хэрэгцээг харгалзан мэдээллийг олон сувгаар түгээх, тухайлбал биечлэн уулзалт, хэвлэмэл материал, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болон бусад хүртээмжтэй хэлбэрийг хослуулан ашиглах зохицуулалтыг тусгах нь цаг үеийн нөхцөл байдалд нийцнэ.

5. Нөлөөлөлд өртөж буй ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн зэрэг онцлог хэрэгцээ бүхий зорилтот бүлгийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол, оролцоог хангах тусгайлсан зөвлөлдөх арга, аргачлал байхгүйгээс эдгээр бүлэг төслийн үйл ажиллагааны бүх үе шатанд үр нөлөөтэй оролцох, шаардлагатай мэдээллээр тухай бүр хангагдах боломж хязгаарлагдаж, улмаар эрх нь зөрчигдөх тохиолдол нийтлэг байгаа болохыг анхаарч нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд үндэслэн газар чөлөөлөхтэй холбоотой бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд хүн амын бүлгийн ялгаатай байдал, хэрэгцээ, ашиг сонирхлыг харгалзан үзэх, иргэн тус бүрд, ялангуяа ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон цахим үйлчилгээ ашиглах боломж хязгаарлагдсан иргэдэд тэдний онцлогт нийцсэн хүртээмжтэй хэлбэрээр мэдээлэл, зөвлөмжийг тогтмол, давтамжтай хүргэх арга замыг хувилбартайгаар зохицуулах нь ач холбогдолтой.

Үүнтэй уялдуулан эрх бүхий байгууллагаас нийгмийн болон хүний эрхийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх талаарх зохицуулалтыг хуулиар тодорхой зохицуулах нь ач холбогдолтой. Мөн төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд хүний эрхийн шалгуурыг тусгах талаар хуульд зохицуулах асуудлыг судлан үзэх нь зүйтэй.

6. Хуулийн төслийн 32 дугаар зүйлийн 32.5 дахь хэсэгт “Иргэдийн төлөөллийн байгууллага төсөл хэрэгжүүлэх талбай дахь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эзэмшигчийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, төслийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих үндсэн чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ” гэж тусгасан ч ямар байдлаар хэрхэн хяналт тавих болон хариуцлагын тогтолцооны талаар нарийвчлан тусгаагүй байна. Тухайлбал, хуулийн төслийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.13-т “төсөл хэрэгжүүлэгч түр

суурьшуулах орон байраар хангах гэрээний үүргээ зөрчсөн тохиолдолд тухайн шатны Засаг даргад хандаж орон байртай байх эрхээ хангуулах"-аар тусгажээ. Газар, үл хөдлөх эд хөрөнгөө чөлөөлсөн иргэдийг түр суурьшуулах асуудлыг зохих ёсоор шийдэхгүй байгаагаас орон байргүй болсон иргэд ихэвчлэн гэрээний нэг тал болох Засаг даргад хандаж байгаа бөгөөд нийслэлийн хувьд орон байргүй болж, гомдол гаргасан зарим иргэдийг Нийслэлийн орон сууцны корпорацын, Төрийн орон сууцны корпорацын үйл ажиллагаатай уялдуулан түр суурьшуулах орон байраар хангах арга хэмжээ авч байгаа талаар Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээнд дурджээ.

Төсөл хэрэгжих хугацаанд чиг үүргээ хангалтгүй хэрэгжүүлсэн, эс үйлдэл гаргасан хуулийн этгээд, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлага тодорхой бус, ерөнхий байх тул тодорхой зохицуулалт, төсөлд оролцогч иргэн, төр, хуулийн этгээдийн хариуцлагыг нарийвчлан тусгаснаар иргэд тодорхой хугацаанд асуудлаа шийдэх, иргэдэд учирсан хохирлыг барагдуулахад эерэг нөлөөтэй болно.

Хуулийн төслийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.3.а-д "тухайн шатны Засаг дарга, эсхүл хотын Захирагч төсөл хэрэгжүүлэгчтэй хариуцлагын гэрээ байгуулах"-аар тусгасан байх ба уг гэрээ, гэрээний хэрэгжилтийг иргэдэд ил тод нээлттэй танилцуулах заалт нэмж тусгах хэрэгтэй байна. Ингэснээр төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, төлөвлөлтийн явцад иргэдийн өмчийн эрхийг хэрхэх асуудлыг тодорхой шийдвэрлэх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад үр нөлөөтэй.

7. Нөхөх олговор, түр суурьшуулах зардлын хэмжээг дахин төлөвлөлтөд өртсөн үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ, талбайн хэмжээ, байршлыг үндэслэн олгох зохицуулалтыг хуулийн төсөлд нэмж тусгах.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Зургадугаар зүйлийн 4 дэх заалтад "төр ... улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн нөхөх олговортойгоор газрыг солих буюу эргүүлэн авах, уг газрыг хүн амын эрүүл мэнд, байгаль хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшаар ашиглавал хураан авч болно" гэж заасан. Хувийн өмчийг хууль бусаар хураан авахыг хориглох ба төр нийтийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн хувийн өмчийг дайчлан авбал тус хуулийн 16 дугаар зүйлд "нөхөх олговор, үнийг төлнө" гэж заасан. Практикт төсөл хэрэгжүүлэгч зөвхөн газар, орон байрыг нь үнэлж харин бусад хохирол болох амь насаа алдах, эрүүл мэндээрээ хохирох, сэтгэл санааны дарамт, эд материалын гэмтэл, цалин хөлсний алдагдал, хууль зүйн зөвлөгөө, үнэлгээ нийгмийн үйлчилгээний зардал зэргийг тооцож үнэлэхгүй байна.

Хуулийн төслийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь хэсэгт "Засгийн газраас хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөх олговор олгох журмыг батлахдаа энэ хуулийн 5.1.10-т заасан зарчмыг баримтлах бөгөөд нөхөх олговорт газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээ болон бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг, үл хөдлөх хөрөнгийг буулгах, нүүлгэн шилжүүлэх, түр суурьшуулах зардлыг хамааруулна" гэж тусгасан ч шуурхай, бүрэн, зохистой байх агуулгыг нэмж тусгах нь чухал байна.

Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн дагуу гэр хорооллын бүсэд оршин суугч иргэдийн газрыг нөхөх олговортойгоор чөлөөлж орон сууцжуулах төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа ч бодлогын зохицуулалт, төрийн байгууллагын үүрэг, хариуцлага тодорхой бус, хяналтын механизм сул, нөхөх олговрын аргачлал нарийвчлан зохицуулагдаагүй, гомдол, маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа үр нөлөө багатай, түүнчлэн иргэн, хуулийн этгээдийн хоорондын хувийн маргаан мэтээр үзэж төрийн байгууллагын чиг үүргийг тодорхой зохицуулаагүй орхисноос үүдэн олон төрлийн зөрчил, гажуудал бий болж, иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн тохиолдлууд байна. Иймд төрийн байгууллагын хяналт, хариуцлагыг ерөнхий байдлаар бус, нарийвчлан, тодорхой хуульчлан зохицуулах зайлшгүй шаардлагатай байна.

Мөн түүнчлэн нөхөх олговор олгохдоо орчны тохижилтыг үнэлгээндээ хамааруулах, нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааны зардал тухайлбал, эрх шилжүүлэх, хууль эрх зүйн хэлцэл хийх, бүртгэл хийлгэх, татвартай холбоотой зардлыг нөхөх олговроос тооцох зэрэг байдлаар иргэдийн өмчийн эрхийн хамгаалалтыг энэ хуулиар тодорхой зохицуулах ёстой.

8. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга байгууламжийг буулган шинээр барих шийдвэр, үйл ажиллагааг хүлээн зөвшөөрөхгүй нүүхээс татгалзаж байгаа иргэдийн асуудлыг шийдвэрлэх бүх боломжит нөхцөлийг судалсны эцэст нүүлгэхээс өөр аргагүй тохиолдолд хүний эрхийн олон улсын хэм хэмжээ, зарчим, стандарт шаардлагад нийцүүлэн нүүлгэн шилжүүлэлтийг зохион байгуулж, түр суурьших орон сууцыг санал болгох эрх зүйн зохицуулалтыг тодорхой болгох шаардлагатай байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорооны Ерөнхий зөвлөмж 7-д нүүлгэн шилжүүлэлт зайлшгүй гэж үзсэн үед үүнийг олон улсын эрх зүйн зарчим, эрх зүйн зайлшгүй, шударга процессын шаардлагыг чанд сахин хэрэгжүүлэхийг онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Хүний эрхийн талаарх олон улсын хэм хэмжээнд зааснаар нүүлгэн шилжүүлэх гэж буй газар нь хүний эрхийн талаарх олон улсын эрх зүйн баримт бичгүүдэд тодорхойлсон орон байрны зохистой байх шаардлагад нийцсэн байх ёстой. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан тухайн орон байр шаардлагад нийцсэн эсэхийг эзэмшлийн эрх зүйн халдашгүй байдал; үйлчилгээ, материал, дэд бүтцийн хүртээмж; байрлал; хүн оршин суухад зохистой байх; худалдан авч болохуйц байх; хүртээмжтэй байх зэрэг хүчин зүйлийг харгалзаж үзнэ гэж НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын хороо тодорхойлжээ. Нүүлгэж байгаа зорилго нь нийтийн эрх ашгийг хамгаалахаас гадна үндсэн гол зорилго нь хүний эрхийг хамгаалах, хангах, тухайн иргэдийн эрх зүйн байдлыг дээрдүүлэхэд чиглэгдэх ёстой.

Иймд түр суурьшуулах ажиллагааны хүрээнд нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд ундны цэвэр ус, ариун цэврийн байгууламж, цахилгаан, халаалт, гэрэлтүүлэг зэрэг наад захын шаардлага хангасан орон байрыг санал болгох, нүүлгэн шилжүүлэх ажиллагааны журам, стандартыг хуульчлах шаардлагатай байна. Тухайлбал, нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаар хангалттай хугацааны өмнө мэдэгдэх, нүүлгэн шилжүүлэлтийг хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц нөхцөлд, цаг агаарын таагүй нөхцөл болон шөнийн цагаар хэрэгжүүлэхгүй байх зэрэг хүний эрхийг хангах процессын баталгааг хуульд тусгах нь зүйтэй.

Мөн Газрын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.4 дэх хэсэгт “Хувийн гэр, орон сууцны хашааны газрыг нөхөх олговортойгоор солих, эргүүлэн авах тохиолдолд түүнийг чөлөөлөх ажлыг зөвхөн 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд хийнэ” гэж заасныг эшлэх байдлаар нүүлгэн шилжүүлэлтийн хугацаа, нөхцөлд тавигдах шаардлагыг холбогдох хуульд уялдуулан тусгаж зохицуулах нь зохистой юм.

9. Хот суурин газрыг хөгжүүлэхтэй холбоотой газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн өмнө заавал хэрэгжүүлэх хамгаалалтын арга хэмжээ, нөхөн олговрын үнэлгээг хуулиар нарийвчлан зохицуулж, давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах нь зүйтэй.

Дагалдах хуулийн төсөлд өгөх санал:

10. Хот төлөвлөлттэй холбоотой мөрдөгдөж буй Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцжуулах тухай хуулийг тус хуулийн зарчимд нийцүүлэн нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар тусгах.

Тус хуулиар тухайн төслийг дэмжээгүй, эсхүл зөвшөөрөөгүй иргэдийн газрыг албадан чөлөөлөх шийдвэрийг Нийслэлийн Засаг даргаас гаргахаар зохицуулсан байна. Газар албадан чөлөөлөх шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд тухайн төсөл, арга хэмжээний нөлөөлөлд

өртөж байгаа газар өмчлөгч, газар эзэмших эрхтэй этгээд, улсын бүртгэлд бүртгэлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч иргэн, хуулийн этгээдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг зохих журмын хүрээнд хангах, уг шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зохицуулалтыг хуульд нарийвчлан тусгах нь зүйтэй.

Иймд хот төлөвлөлттэй холбоотой бусад хуулийн зохицуулалтыг дагалдах хуулийн төслөөр боловсруулах нь иргэдийн эрхтэй холбоотой асуудлыг харилцан адилгүй зохицуулж байгаа хуулийн зөрчлийг арилгахад үр нөлөөтэй юм.

11. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3.1-т “Хуулийн төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулгад хуулийн төсөл болон дагаж гарах хуулийн төслийн зүйл, хэсэг, заалт тус бүрд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, өөрчлөн найруулах, үг, өгүүлбэрийг хасах, хүчингүй болсонд тооцох болсон үндэслэл, шаардлагыг тусгах”-аар заасан. Иймд Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 2/16 дугаар зүйлийн 16.1.17, 16.1.18 дахь заалтыг хасахаар тусгасан байх ба хасах болсон шаардлагын талаарх мэдээлэл, хуулийн төслийн танилцуулгад ороогүй байх тул холбогдох мэдээллийг бүрэн оруулах.

12. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан хуулийн төслийн бүтэц хэлбэрийн дагуу Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах.

13. Тогтоолын төслийн 2.3.4-т заасан “нийт талбайн хэмжээ 100 м²-аас ихгүй” гэсэн нь хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.10-т заасан “...амьдрах орчныг өмнө байснаас дордуулахгүй байх” зарчимд хязгаарлалт үүсгэх эсэхийг үнэлэх шаардлагатай байна.

Хоёр. Хуулийн төсөлд тусгах найруулгын шинжтэй санал:

1. Нэр томьёоны тайлбарыг Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3.3-т заасны дагуу цагаан толгойн үсгийн дарааллаар байрлуулах;

2. Хуулийн төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт “Төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг энэ хуулийн 4 дүгээр бүлэгт заасны дагуу зохион байгуулна” гэснийг 3 дугаар бүлэгт гэж найруулах;

3. Хуулийн төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь хэсэгт “Энэ зүйлийн 11.2-т заасан тохиолдолд тухайн шатны Засаг даргын хүсэлтээр Орон сууцжуулалтын тухай хуулийн 13.1-д заасан хуулийн этгээд дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж болно” гэсэн байх ба ийм хууль Монгол Улсад одоогоор батлагдаагүй байх тул өөрчлөх;

4. Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд “Зөрчлийн тухай хуулийн 12.6 дахь зүйлд .... 4,5,6,7 дахь хэсэг нэмсүгэй” гэж тусгаад 4,5,6,7,8,9 гэсэн хэсгийг нэмсэнийг өөрчлөх, огноог өөрчлөх;

5. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн 38.1.21 дах гэснийг дэх болгон өөрчлөх, “3.1.21. гэснийг 38.1.21. болгох;

6. Засгийн газрын тогтоолын төслийн үндэслэл хэсэгт “Засгийн газар 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр ...” гэснийг 2024-2028 оны болгох. Хүчингүй болсон бодлогын баримт бичигт үндэслэн тогтоол гаргах нь Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар 30.6 дахь хэсэгтэй зөрчилдөж байна. Мөн тогтоолын төсөлд “Барилга, хот байгуулалтын сайд Бат-Амгалан...” гэснийг “Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд Э.Бат-Амгалан...” гэж засах.

ДАРГА Д.СҮНЖИД